

1500240-40.2021.8.26.0272

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

SAMUEL PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr.(^a) Helia Regina Pichotano

Vistos.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência Policial instaurado contra SAMUEL PINTO, pela prática, em tese, do delito de porte de substância entorpecente (Artigo 28 da Lei n.º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Coronel Souza Ferreira, s/n.º, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital n.º:

1500240-40.2021.8.26.0272

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

SAMUEL PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr.(^a) Helia Regina Pichotano

Vistos.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência Policial instaurado contra SAMUEL PINTO, pela prática, em tese, do delito de porte de substância entorpecente (Artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006).

O(a) Dr.(^a) Promotor(a) de Justiça requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (págs. 45).

Este, em síntese, é o relatório.

Passo à decisão.

Considerando que o prazo prescricional para o delito previsto no artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006 é de dois (02) anos, conforme prevê o artigo 30 da mesma lei e, tendo em vista que, entre a data do fato (04/04/2020) até a presente data já transcorreram mais de dois (02) anos, sem que tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional, JULGO EXTINTA a punibilidade do(a)s autor(a)s do fato SAMUEL PINTO, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante os laudos de págs. 18/23, em relação às drogas apreendidas com SAMUEL PINTO (Lacre 0000718), tendo em vista que todo o material foi retirado para análises, não há que falar em destruição/incineração das drogas, vez que não há excedente para ser eliminado.

Cancele-se a audiência designada às págs. 36, dando-se baixa na pauta.
No mais, façam-se as anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os autos.
Publique-se e intime-se, após archive-se.

Itapira, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA